ΔΕΙΓΜΑ — ΠΛΑΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / SAMPLE — FICTIONAL DATA

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Αριθμός 36.050

Στο Ηράκλειο σήμερα, την 12η Αυγούστου του έτους 2020, ενώπιον εμού (**Παναγιώτης Υποθετικός**, συμβολαιογράφου με έδρα το Ηράκλειο) εμφανίστηκαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ, ως πωλητές:

1) **Σοφία Παράδειγμα του Νικολάου** — κάτοικος: Οδός Ανύπαρκτης 60, Ηράκλειο · Α.Φ.Μ.: 483130501 · Δ.Α.Τ.: ΑΧ 526750.

2) **Αικατερίνη Δοκιμαστή του Αθανασίου** — κάτοικος: Οδός Πλασματικής 84, Ηράκλειο · Α.Φ.Μ.: 698285543 · Δ.Α.Τ.: ΑΧ 864096.

3) **Γεωργία Φανταστική του Κωνσταντίνου** — κάτοικος: Οδός Φανταστικής 2, Ηράκλειο · Α.Φ.Μ.: 877325259 · Δ.Α.Τ.: ΑΝ 598497.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ, ως αγοράστρια:

4) **Ευαγγελία Υποθετική του Γεωργίου** — κάτοικος: Οδός Ανύπαρκτης 59, Ηράκλειο · Α.Φ.Μ.: 538263839 · Δ.Α.Τ.: ΑΝ 563880 · εκπροσωπείται από πληρεξούσιο: **Παναγιώτης Πλασματικός του Νικολάου** (Α.Φ.Μ.: 993542546, Δ.Α.Τ.: ΑΝ 029465), δυνάμει του υπ' αριθμ. 678/2020 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Δοκιμών.

Στην κατάρτιση του παρόντος παρίστανται, σύμφωνα με τον νόμο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των συμβαλλομένων: **Δήμητρα Δοκιμαστή του Αθανασίου**, δικηγόρος, με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 8065 και Α.Φ.Μ. 852353581 · **Ευαγγελία Ανύπαρκτη του Χρήστου**, δικηγόρος, με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 20221 και Α.Φ.Μ. 807495251, οι οποίοι προσκόμισαν τα νόμιμα γραμμάτια προείσπραξης αμοιβής.

Οι συμβαλλόμενοι, τους οποίους γνωρίζω προσωπικά, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο συμφώνησαν τα εξής:

Άρθρο 1 — ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ. Οι πωλητές είναι συγκύριοι ενός ακινήτου (**διαμέρισμα**),

SAMPLE - FICTIONAL DATA

4ος όροφος, εμβαδού 37,77 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.), που βρίσκεται στη διεύθυνση Λεωφόρος Δοκιμών 104, Ηράκλειο, στη Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου, και φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) **996381291543/0/7**. Το ακίνητο ανεγέρθηκε ή οριοθετήθηκε νόμιμα δυνάμει της υπ' αριθμ. 8710/1986 του Πολεοδομικού Γραφείου Δοκιμών άδειας.

Άρθρο 2 — ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ. Η νομή και κατοχή του ακινήτου, μαζί με όλα τα δικαιώματα, τις αγωγές και τις ενστάσεις που απορρέουν από την κυριότητα, μεταβιβάζονται στον αποκτώντα από σήμερα. Από την ίδια ημέρα όλα τα τέλη, οι φόροι, οι κοινόχρηστες δαπάνες και οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας βαρύνουν τον αποκτώντα, ενώ οι οφειλές μέχρι σήμερα βαρύνουν τον μεταβιβάζοντα, ο οποίος δηλώνει ότι τις έχει εξοφλήσει.

Ο αποκτών δηλώνει ότι επισκέφθηκε το ακίνητο, το εξέτασε προσεκτικά μαζί με τεχνικό σύμβουλο της επιλογής του και το βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, κατάλληλο για τη χρήση για την οποία το προορίζει, και παραιτείται από κάθε δικαίωμα να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή υπαναχώρηση για πραγματικά ελαττώματα, εκτός αν αυτά αποκρύφθηκαν δολίως.

Ο μεταβιβάζων δηλώνει υπεύθυνα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας, ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, ότι δεν έχει υπαχθεί σε καμία ρύθμιση νομιμοποίησης και ότι το ακίνητο είναι σύμφωνο με την οικοδομική άδεια και τα εγκεκριμένα σχέδια. Προσαρτάται στο παρόν σχετική βεβαίωση μηχανικού, ο οποίος βεβαιώνει ότι διενήργησε αυτοψία και ότι η βεβαίωση εκδόθηκε μετά από επιτόπιο έλεγχο.

Οι συμβαλλόμενοι συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον/την συμβολαιογράφο για τους σκοπούς της κατάρτισης, της καταχώρισης και της φύλαξης της παρούσας πράξης, και για την υποβολή των νόμιμων δηλώσεων στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Δηλώνεται ότι για το ακίνητο έχει υποβληθεί δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ότι τα στοιχεία του κτηματολογικού φύλλου συμφωνούν με την περιγραφή του παρόντος, και ότι ο/η συμβολαιογράφος θα μεριμνήσει για την καταχώριση της παρούσας πράξης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

SAMPLE - FICTIONAL DATA

Ο/Η συμβολαιογράφος βεβαιώνει ότι έλεγξε την ταυτότητα των συμβαλλομένων με βάση τα νόμιμα έγγραφα που επέδειξαν, ότι αυτοί έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και ότι τους ενημέρωσε για τις φορολογικές και αστικές συνέπειες της πράξης, για τις οποίες δήλωσαν ότι έλαβαν γνώση.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού της οικοδομής και των όρων δόμησης της περιοχής, τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι ο αποκτών υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από αυτούς.

Ο μεταβιβάζων δηλώνει ότι το ακίνητο δεν έχει μισθωθεί σε τρίτους, ότι δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης ή προαίρεσης υπέρ οποιουδήποτε, και ότι δεν έχει συνάψει άλλη σύμβαση, προσύμφωνο ή υπόσχεση μεταβίβασης για το ίδιο ακίνητο.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δεν εκκρεμεί καμία δίκη, διεκδίκηση, αναγκαστική εκτέλεση ή κατάσχεση για το ακίνητο και ότι δεν έχουν ασκηθεί αγωγές που να αφορούν την κυριότητα, τη νομή ή τα όριά του, ούτε έχει εγγραφεί προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος.

Όλα τα έξοδα του παρόντος, δηλαδή τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου, τα τέλη καταχώρισης στο Κτηματολόγιο, οι αμοιβές των δικηγόρων και ο αναλογών φόρος, βαρύνουν τον αποκτώντα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ρητά στο παρόν.

Ο μεταβιβάζων ευθύνεται για την ύπαρξη του δικαιώματος κυριότητας και για την έλλειψη νομικών ελαττωμάτων, και υποχρεούται σε αποζημίωση του αποκτώντος σε περίπτωση αποβολής του από τρίτο που θα προβάλει δικαίωμα επί του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται σε δασική ή αναδασωτέα περιοχή, σε αρχαιολογικό χώρο ή σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας, και ότι δεν απαιτείται καμία ειδική άδεια ή έγκριση δημόσιας αρχής για τη μεταβίβασή του. Δηλώνουν επίσης ότι έλαβαν γνώση των διατάξεων για τις παραμεθόριες περιοχές και ότι αυτές δεν εφαρμόζονται στο παρόν.

Άρθρο 3 — ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ. Με το υπ' αριθμ. 12.330/1986 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Νικόλαος Υποθετικός), που συντάχθηκε την 14η Δεκεμβρίου 1986, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 34.650.000 δραχμών. Νέα κυρία έγινε η Αικατερίνη Δοκιμαστή του Κωνσταντίνου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε

SAMPLE · FICTIONAL DATA

νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 14.964/1996 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Σοφία Φανταστική), που συντάχθηκε την 10η Αυγούστου 1996, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 38.250.000 δραχμών. Νέα κυρία έγινε η Ελένη Πλασματική του Ιωάννη, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 14.816/2003 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Αθανάσιος Δοκιμαστής), που συντάχθηκε την 21η Φεβρουαρίου 2003, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 167.000,00 €. Νέα κυρία έγινε η Σοφία Ανύπαρκτη του Γεωργίου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Η τελευταία κυρία, **Σοφία Ανύπαρκτη του Γεωργίου**, κάτοικος Οδός Ανύπαρκτης 41, Ηράκλειο, με Α.Φ.Μ. 293896826, μεταβίβασε το ακίνητο στους μεταβιβάζοντες του παρόντος, οι οποίοι έκτοτε το νέμονται συνεχώς, δημόσια και αδιατάρακτα.

Άρθρο 4 — Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ. Από τον κανονισμό της οικοδομής, ο οποίος δεσμεύει και τον αποκτώντα, παρατίθενται:

Ο διαχειριστής εκλέγεται από τη γενική συνέλευση για θητεία ενός έτους, εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες δικαστικά και εξώδικα για κάθε θέμα που αφορά τα κοινόχρηστα, εισπράττει τις κοινόχρηστες δαπάνες και τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων.

Κάθε ιδιοκτήτης υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στην ιδιοκτησία του για την εκτέλεση επισκευών σε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, με την επιφύλαξη αποκατάστασης κάθε ζημίας που θα προκληθεί, και να διατηρεί την ιδιοκτησία του σε καλή κατάσταση.

Η γενική συνέλευση των ιδιοκτητών συνέρχεται τακτικά μία φορά τον χρόνο και έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει ο διαχειριστής ή ιδιοκτήτες που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο των ψήφων, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία, εκτός αν ο κανονισμός ορίζει διαφορετικά.

Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ιδιοκτησίας για σκοπούς που προκαλούν θόρυβο, οσμές ή ενόχληση στους λοιπούς ιδιοκτήτες, καθώς και η τοποθέτηση

SAMPLE · FICTIONAL DATA

επιγραφών ή κλιματιστικών μηχανημάτων στις όψεις της οικοδομής χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Οι κοινόχρηστες δαπάνες κατανέμονται μεταξύ των ιδιοκτητών σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής δαπανών που προσαρτάται στον κανονισμό, ενώ οι δαπάνες θέρμανσης κατανέμονται με βάση τις ενδείξεις των θερμιδομετρητών κάθε ιδιοκτησίας.

Κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη της οικοδομής είναι το οικόπεδο, τα θεμέλια, οι κύριοι τοίχοι, η είσοδος, το κλιμακοστάσιο, ο ανελκυστήρας, το δώμα, το λεβητοστάσιο και κάθε χώρος ή εγκατάσταση που εξυπηρετεί όλους τους ιδιοκτήτες, και ανήκουν σε αυτούς κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους.

Άρθρο 5 — Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ. Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 287,91 τ.μ., το οποίο συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία τρίτου (ιδιοκτήτης: Κωνσταντίνος Ανύπαρκτος του Ιωάννη), νότια με τη λεωφόρο Δοκιμών και ανατολικά και δυτικά με ιδιοκτησίες τρίτων (ιδιοκτήτες: Κωνσταντίνος Δοκιμαστής του Γεωργίου, Γεωργία Υποθετική του Δημητρίου, Ελένη Πλασματική του Γεωργίου).

Με την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και τον κανονισμό της οικοδομής, η οικοδομή διαιρέθηκε, πέρα από το ακίνητο του παρόντος, και στις εξής αυτοτελείς ιδιοκτησίες, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος:

— διαμέρισμα Α1 του 3ου ορόφου, εμβαδού 83,76 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996381291543/0/24 (ιδιοκτήτης: Χρήστος Φανταστικός του Νικολάου).

— διαμέρισμα Β3 του 3ου ορόφου, εμβαδού 121,36 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996381291543/0/22 (ιδιοκτήτης: Δημήτριος Εικονικός του Γεωργίου).

— κατάστημα Γ4 του ισογείου, εμβαδού 137,58 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996381291543/0/12 (ιδιοκτήτρια: Ευαγγελία Δοκιμαστή του Γεωργίου).

— διαμέρισμα Δ1 του 3ου ορόφου, εμβαδού 142,51 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996381291543/0/15 (ιδιοκτήτης: Κωνσταντίνος Φανταστικός του Χρήστου).

— κατάστημα Ε3 του ισογείου, εμβαδού 151,30 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996381291543/0/17 (ιδιοκτήτρια: Ελένη Εικονική του Αθανασίου).

— διαμέρισμα Ζ1 του 4ου ορόφου, εμβαδού 158,39 τ.μ., με ΚΑΕΚ

SAMPLE · FICTIONAL DATA

996381291543/0/1 (ιδιοκτήτρια: Ελένη Δοκιμαστή του Χρήστου).

— διαμέρισμα Η3 του 1ου ορόφου, εμβαδού 113,67 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996381291543/0/11 (ιδιοκτήτρια: Σοφία Πλασματική του Αθανασίου).

Άρθρο 6 — ΕΞΟΔΑ. Τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου για το παρόν ανέρχονται σε 4.668,00 € πλέον Φ.Π.Α., και τα τέλη καταχώρισης θα καταβληθούν κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης στο Κτηματολογικό Γραφείο.

Άρθρο 7 — ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. Στο παρόν προσαρτώνται τα εξής έγγραφα:

1. Κάτοψη ορόφου θεωρημένη από μηχανικό, με αριθμό 58814/2020, της 1ης Αυγούστου 2020.

2. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, με αριθμό 61807/2020, της 4ης Αυγούστου 2020.

3. Πιστοποιητικό μη διεκδίκησης, με αριθμό 55819/2020, της 19ης Ιουλίου 2020.

4. Αποδεικτικό ενημερότητας για ΕΝΦΙΑ, με αριθμό 97624/2020, της 31ης Ιουλίου 2020.

5. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, με αριθμό 44004/2020, της 13ης Ιουλίου 2020.

6. Πιστοποιητικό βαρών, με αριθμό 81741/2020, της 5ης Αυγούστου 2020.

7. Βεβαίωση μηχανικού για τη μη ύπαρξη αυθαιρέτων, με αριθμό 87941/2020, της 9ης Αυγούστου 2020.

8. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, με αριθμό 17826/2020, της 7ης Αυγούστου 2020.

9. Πιστοποιητικό κτηματολογικής εγγραφής, με αριθμό 48241/2020, της 7ης Αυγούστου 2020.

10. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, με αριθμό 33867/2020, της 10ης Ιουλίου 2020.

11. Βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή ΤΑΠ, με αριθμό 33922/2020, της 4ης Αυγούστου 2020.

SAMPLE - FICTIONAL DATA

12. Δήλωση φόρου και αποδεικτικό καταβολής, με αριθμό 65722/2020, της 25ης Ιουλίου 2020.

Άρθρο 8 — ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου, όπως υπολογίστηκε με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, ανέρχεται σε 496.400,00 €. Για την παρούσα υποβλήθηκε η υπ' αριθμ. 482428/2020 δήλωση φόρου μεταβίβασης στη Δ.Ο.Υ. Α' Ηρακλείου την 8η Αυγούστου 2020, και ο φόρος καταβλήθηκε εμπρόθεσμα, όπως αποδεικνύεται από το προσαρτώμενο αποδεικτικό πληρωμής.

Άρθρο 9 — Η ΠΩΛΗΣΗ. Με το παρόν οι πωλητές πωλούν και μεταβιβάζουν στην αγοράστρια την πλήρη κυριότητα του παραπάνω ακινήτου, ελεύθερου από κάθε βάρος.

Άρθρο 10 — ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ. Το συμφωνημένο τίμημα ανέρχεται στο ποσό των **583.500 ευρώ**, το οποίο οι πωλητές δηλώνουν ότι εισέπραξαν ολόκληρο μέσω τραπεζικής μεταφοράς πριν από την υπογραφή του παρόντος.

Άρθρο 11 — ΒΑΡΗ. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19941/2020 πιστοποιητικό του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου, το ακίνητο βαρυνόταν με υποθήκη ποσού 238.000,00 € υπέρ της Τράπεζας Δοκιμών Α.Ε., η οποία έχει εξαλειφθεί πλήρως, και σήμερα είναι ελεύθερο από κάθε βάρος, κατάσχεση, διεκδίκηση ή δουλεία.

Άρθρο 12 — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. Προσαρτώνται στο παρόν: (α) πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης με αριθμό 902339/2018, κατηγορίας Ζ (ενεργειακός επιθεωρητής: **Κωνσταντίνος Φανταστικός του Δημητρίου**, με Α.Φ.Μ. 920291626)· (β) Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου με αριθμό 1277376170, συνταγμένη από τον ίδιο μηχανικό· (γ) βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την καταβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας των τελευταίων πέντε ετών· (δ) βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή τέλους ακίνητης περιουσίας.

Άρθρο 13 — ΔΗΛΩΣΕΙΣ. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έχουν καταβληθεί όλοι οι φόροι και τα τέλη που αφορούν το ακίνητο και ότι προσκομίστηκαν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε όλους, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

SAMPLE FICTIONAL DATA

Παναγιώτης Υποθετικός

SAMPLE - FICTIONAL DATA